Cantika Angela Putri

221331004

1A TTE

PERUBAHAN UUD 1945 PASCA REFORMASI

PENDAHULUAN

Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia didasarkan perubahan UUD 1945. Undang-undang Dasar 1945 merupakan hasil dari perjuangan politik dahulu sehingga terbentuk dokumen formal tertulis yang mengatur dan membentuk hukum-hukum sebagai alat kontrol negara. Berdasarkan sejarahnya, Pada orde lama Indonesia menetapkan Undang Undang Sementara yang akhirnya tidak bertahan lama sehingga pada orde baru diberlakukkan kembali UUD 1945 yang sah sebagai konstitusi negara. Berakhirnya orde baru dimulai saat jatuhnya presiden Soeharto dan menjadi awal masa reformasi yang diberlakukannya amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali pada beberapa peraturan didalamnya, pembentukan lembaga negara, dan penghapusan lembaga tinggi negara. Dengan adanya perubahan Undang Undang Dasar 1945 pada pasca reformasi, maka terjadi perubahan ketatanegaraan Indonesia.

PEMBAHASAN

Berakhirnya masa orde baru menjadi awal perubahan ketatanegaraan Indonesia. Era reformasi menjadi rezim pemerintahan sampai sekarang dengan tujuan penyempurnaan Undang-undang yang lebih demokratis dan modern untuk tercapainya tujuan nasional. Pada era refomasi, MPR telah melakukan 4 kali amandemen UUD 1945, Amandemen pertama dilakukan pada tahun 1999 yang merubah 9 Pasal 16 ayat yang memiliki poin penting pada pasal 7 yaitu “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Diubah menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000 MPR mengubah 5 bab dan 25 pasal. Dalam perubahan kedua ini, ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki bab tersendiri, yakni Bab XA, Bab yang menjelaskan tentang HAM ini terdiri dari pasal 28 A sampai pasal 29 J. Amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001 yang mengamandemenkan 23 pasal yang memiliki poin penting yang tertuang pada Pasal 24 ayat 2 yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi." Amandemen terakhir dilakukan pada tahun 2002 yang meliputi Keanggotaan MPR, Pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua, Kemungkinan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, Tentang kewenangan presiden, Hal keuangan dan bank sentral, Pendidikan dan kebudayaan, Perekonomian dan kesejahteraan sosial, Aturan tambahan dan aturan peralihan, dan Kedudukan penjelasan UUD 1945.

KESIMPULAN

Masa reformasi melakukan amandemen UUD 1945 di tahun 1999 sampai 2002 dengan mengubah bab, pasal, ayat, aturan peralihan, dan aturan tambahan untuk menyempurnakan UUD 1945 yang lebih demokratis dan mengikuti perkembangan zaman sehingga tercapainya cita-cita nasional.